

<제8장 근로관계의 종료.제2절 해고의 실체적 정당성>

I. 해고의 의의

- 해고란 사용자가 일방적인 의사 표시로 장래에 대하여 근로계약 관계를 종료시키는 행위를 말한다. 근로기준법 제23조 제1항은 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌을 하지 못한다고 규정하여, 해고에 대한 정당성을 요구함으로써 근로자의 고용 안정을 강력하게 보호하고 있다. 해고는 그 성격상 근로자에게 가장 큰 불이익을 주는 인사 처분이므로, 그 실체적 정당성과 절차적 정당성이 모두 엄격하게 심사된다.

II. 해고의 정당성 판단

1. 정당한 이유[근기법 제23조 제1항]

(1) 의의

- 근로기준법 제23조 제1항에서 말하는 정당한 이유란 사회통념상 고용 관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있거나, 부득이한 경영상의 필요가 있는 경우를 의미한다. 정당한 이유의 존재 여부는 구체적인 사안에 따라 징계 사유, 해고의 필요성, 근로자의 불이익 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 판단되어야 한다.

(2) 판단 요소

- 판례는 해고의 정당성 판단 시, 해고 사유의 존재 여부뿐만 아니라 해고를 통해 달성하려는 공익적 목적과 근로자가 입는 불이익의 비교 형량을 통해 징계 양정의 적정성까지 심사한다. 즉, 정당한 이유가 인정되려면 ① 사유의 정당성, ② 양정의 정당성(비례성), ③ 절차의 정당성이 모두 충족되어야 한다.

2. 근로자 측의 해고사유

(1) 개념

- 근로자 측의 해고사유란 근로자의 능력 부족, 근무 태만, 비위 행위 등 근로자에게 책임 있는 사유로 인해 근로계약을 지속하기 어려운 경우를 말한다. 이는 주로 징계 해고의 형태로 나타나며, 해고의 정당성 판단 시 징계 양정의 적정성이 특히 강조된다.

(2) 해고의 정당성 판단 기준

① 능력 부족 · 근무 성적 부진

- 근로자의 직무 능력이 현저히 부족하여 개선 가능성이 없고, 성실한 노력을 기울였음에도 노무 제공 불능 상태가 지속되어 회사 경영에 지장을 초래하는 경우에 한하여 정당성이 인정된다. 판례는 근로자가 노력을 게을리했거나, 일정한 기간 동안 교육 및 시정의 기회를 주었는지 여부를 중요하게 판단한다.

② 비위 행위(징계 해고)

- 근로자의 비위 행위가 사회통념상 고용 관계를 계속할 수 없을 정도로 중대해야 한다. 판례는 징계 해고의 경우, 비위 행위의 내용 및 정도, 고의성 여부, 회사의 손해 정도, 근로자의 근무 태도 및 경력 등을 종합적으로 고려하여 해고 처분이 비례 원칙에 위배되지 않아야 정당하다고 본다.

③ 정당한 이유 없는 결근 · 지각

- 근로자의 무단결근 등이 취업규칙상 해고 사유에 해당하더라도, 결근 기간, 회사에 미친 영향, 사전 경고 유무 등을 고려하여 해고는 최후의 수단으로 사용되어야 정당성이 인정된다.

3. 사용자 측의 해고사유 : 경영해고(정리해고)

(1) 개념 및 근거

- 사용자 측의 해고사유(경영 해고 또는 정리해고)란 사용자 측의 경영상 필요에 의해 근로자의 귀책 사유 없이 근로관계를 종료시키는 해고를 말한다. 이는 근로기준법 제24조에 별도로 규정되어 있으며, 일반 해고보다 더욱 엄격한 요건을 요구한다.

(2) 경영해고의 4대 요건[근기법 제24조]

- 경영 해고가 정당성을 갖기 위해서는 다음의 4가지 요건을 모두 충족해야 한다.

① 긴박한 경영상의 필요

- 사업의 양도 · 인수 · 합병을 포함하여 사업 부문의 폐지 또는 경영 악화 등 기업의 존립 및 유지에 긴박한 필요가 있어야 한다. 판례는 반드시 도산 직전일 필요는 없으며, 장래의 위기에 대처하기 위한 객관적인 합리성이 인정되는 경우에도 해당한다고 본다.

② 해고 회피 노력

- 사용자는 해고를 회피하기 위한 최대한의 노력을 다해야 한다. 판례는 배치 전환, 희망퇴직 실시, 신규 채용 중단, 노동시간 단축 등 경영 위기 극복을 위한 모든 조치를 취했는지 여부를 본다.

③ 합리적이고 공정한 기준

- 해고 대상자를 선정함에 있어 객관적이고 합리적이며 공정한 기준을 설정하고 이에 따라 공정하게 대상자를 선정해야 한다. 판례는 징계 기록, 근무 성적, 부양 가족 수 등을 고려한 기준이 합리적이어야 함을 강조한다.

④ 근로자 대표와의 성실한 협의

- 사용자는 해고를 피하기 위한 방법, 해고의 기준 및 대상, 해고 시기 등에 관하여 근로자 대표에게 50일 전에 통보하고 성실하게 협의해야 한다. 이는 절차적 정당성의 핵심이다.

4. 단체협약 · 취업규칙상 해고사유

(1) 법적 성격

- 단체협약이나 취업규칙에 해고 사유가 규정되어 있는 경우, 이는 근로계약의 내용으로 편입되어 해고의 실체적 정당성을 판단하는 일차적인 기준이 된다.

(2) 법령과의 관계

① 불리한 규정의 무효

- 단체협약이나 취업규칙상의 해고 사유가 근로기준법 제23조 제1항이 요구하는 정당한 이유보다 근로자에게 불리하게 규정되어 있다면, 해당 규정은 무효이다.

② 보충적 효력

- 법령에서 정한 해고 사유 외에 단체협약이나 취업규칙이 합리적으로 해고 사유를 추가 규정하는 것은 유효하다.

(3) 당연 퇴직 규정의 해고 해석

- 단체협약이나 취업규칙에 휴직 기간 만료 시 당연 퇴직 등 당연 종료를 규정한 경우, 판례는 이 규정이 실질적으로 사용자의 의사에 의한 근로관계 종료를 의미하는 때에는 해고로 해석하고 근로기준법 제23조 제1항의 정당성을 요구한다.

III 결론

- 해고는 근로자의 고용 안정에 미치는 중대한 영향으로 인해 근로기준법 제23조 제1항에 따라 정당한 이유가 있어야만 유효하다. 근로자 측 사유에 의한 해고는 징계 양정의 적정성을 중심으로, 사용자 측 사유에 의한 경영 해고는 긴박한 경영상의 필요 및 해고 회피 노력 등 4대 요건의 충족 여부를 중심으로 실제적 정당성이 엄격하게 심사된다.